

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٩ فبراير ٢٠١٢م ، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٣هـ ،

برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور
الستري ، وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد
المشهداني ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيمة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٠٨/٤) لسنة (٦) قضائية .

المقامة من:

شركة الخدمات المالية العربية .

وكيلها المحاميان حسن علي رضي وجليلة السيد أحمد .

ضد:

١- الشركة البحرينية للترفيه العائلي .

وكيلها المحامي راشد عبدالرحمن إبراهيم .

٢- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

ويمثله جهاز قضايا الدولة .

الإجراءات

بتاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠١ أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة
للمحكمة الدستورية طالبة الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠
بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار ، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة .

وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة بردها انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى ، وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وقدم ممثل الحكومة مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الطعن لعدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى الدستورية بالطريق الذي رسمه القانون ، وثانياً : وعلى سبيل الاحتياط رفض الطعن لعدم سلامة مناعي المدعي على القانون المطعون عليه ، وإلزام الطاعن بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن الشركة المدعية قد أقامت الدعوى المدنية رقم ٢٠٠٦/٧٢٦٩ أمام المحكمة الكبرى المدنية الرابعة بطلب الحكم بتعيين مُحكم للفصل في النزاع القائم بينها وبين المدعى عليها الأولى والمتعلق بعقد إيجار جزء من إحدى وحدات العقار المملوك للمدعية والكائن بالمنامة .

وبجلسة ٢٠٠٧/١٠/٣١ ، قضت المحكمة بتعيين مُحكم في النزاع ، وأمام المُحكم تقدمت المدعية بلائحة دعوى التحكيم بطلب الحكم بإلزام المحتكم ضدها بإخلاء العقار المؤجر وتسليمه للمحتكمة وذلك على سند من انتهاء مدة العقد ، وتمسكت المُحتكم ضدها بحقها في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار، وبجلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨ تقدمت المُحتكمة (المدعية) بمذكرة ضمنيتها الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار .

وبجلسة التحكيم المؤرخة في ٢٠٠٨/٠٥/١٥ قرر المُحكم منح المحتكمة (المدعية) أجلاً ينتهي في تاريخ ٢٠٠٨/٠٦/٠٢ وذلك لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن ممثل الحكومة تقدم بمذكرة طلب فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون وذلك على سند من القول بأن المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية قد رسمت طرائق لاتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية ، وأن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها من الأشكال الإجرائية الجوهرية التي قررها المُشرع لمصلحة عامة ، وأن وسيلتي التداعي (الإحالة - أو الدفع)

بدعوى عدم الدستورية لا تكونان إلا من إحدى المحاكم أو أمام إحدى المحاكم ، أي التي ينصرف مدلولها إلى المحاكم القضائية التقليدية فلا تشمل الهيئات التي ينشئها المشرع مضيفاً عليها الصفة القضائية ، وثانياً : رفض الدعوى . وقدمت المدعى عليها الأولى مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب رفض الدعوى .

وحيث إن المدعية قدمت خلال الآجال المحددة بالمادة (٢٢) من قانون المحكمة الدستورية مذكرة قالت فيها إن عبارة (إحدى المحاكم) الواردة في المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية لا يجب أن تفهم وتُفسر في إطار ضيق لأن التحكيم يرتبط أصلاً بفكرة أساس القانون ، وإن المشرع البحريني أفرد الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية للتحكيم ، وأصدر قوانين خاصة بالتحكيم التجاري الدولي ، وأنشأ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بما مفاده أن القضاء والتحكيم - في مملكة البحرين - موضوعان أساسيان في القانون الإجرائي ، وأن فكرة التحكيم في نظر المشرع البحريني ومعظم الأنظمة القانونية المعاصرة - شأنها في ذلك شأن فكرة القضاء - وذهبت المدعية في مذكرتها إلى القول بأن حصر وسيلة التداعي بدعوى الدستورية في إحدى المحاكم أو أمام إحدى المحاكم التقليدية فقط فيه تمييز صارخ وعدوان على أصل دستوري وهو كفالة حق التقاضي .

وحيث إن الدفع الذي أبداه ممثل الحكومة بعدم قبول الدعوى لعدم اتصال المحكمة الدستورية بها بالطريق الذي رسمه القانون ، وما أثارته المدعية ردّاً عليه ، فمن المقرر أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص على الآتي:

((تُرفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

أ- ...

ب- ...

ج- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن)) .

ومؤدى نص الفقرة (ج) سالفه البيان ، أن المشرع لم يطلق الرقابة القضائية على الدستورية من الضوابط التي تنتظمها ، بل أحاطها بأوضاع إجرائية محددة لا تقام الدعوى

الدستورية إلا من خلالها ، وهذه - الأوضاع الإجرائية التي حددها قانون المحكمة الدستورية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تتعلق بالنظام العام .

وحيث إن دستور مملكة البحرين المعدل لعام ٢٠٠٢ قد حرص وفقاً لحكم المادة (١٠٦) على أن يفوض السلطة التشريعية في أن تنظم كيفية مباشرة المحكمة الدستورية لرقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، وفي حدود هذا التفويض صدر المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية ، مفصلاً القواعد الإجرائية التي تباشر من خلالها وعلى ضوءها المحكمة الدستورية رقابتها على الشرعية الدستورية ، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادة (١٨) من هذا القانون حصرياً ، باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التي ينبغي اتباعها حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وبمراعاة أحكامها ، فلا يتحلل أحد منها .

وحيث إن الأصل في النصوص التشريعية هو ألا تحمل على غير مقاصدها ، وألا تُفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها ، أو يعتبر تشويهاً لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها ، ومرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ من الفراغ ، ولا يجوز انتزاعها من واقعها محدداً بمراعاة المصلحة المقصودة منها ، وهي بعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في فلكها ويفترض دوماً أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذاً من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً لها .

ومن ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي ، وإطاراً لتحديد معناه، وموطئاً لضمان الوحدة العضوية للنصوص التي ينتظمها العمل التشريعي ، بما يزيل التعارض بين أجزائها ، ويكفل اتصال أحكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإن عبارة (إحدى المحاكم) الواردة بالمادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية في جميع مواضعها من هذه المادة قد ورد لفظها واضح الدلالة فلا يجوز تأويلها بما يخرجها عن معناها المقصود منها أو الانحراف عنها بدعوى تفسيرها ، فقد ورد لفظها عاماً من دون تخصيص ، مطلقاً من دون تقييد ، بما مؤداه انصرافها على سبيل الشمول والاستغراق ، إلى كل المحاكم في النظام القضائي البحريني ، وهي تلك المحاكم التي أناطت المادة (١٠٥) فقرة أ) من الدستور المعدل أمر ترتيبها وبيان أنواعها ودرجاتها ووظائفها واختصاصاتها للمشرع

العادي ، وبناءً على هذا التفويض صدر المرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية ، الذي أكد بشكل جازم لا يقبل التأويل أن سلطة القضاء تكون للمحاكم ، فنصت المادة (١) منه على أن : ((تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقاً لأحكام هذا القانون)) ، ولفظ (المحاكم) قد ورد بدستور البحرين لعام ١٩٧٣ ، ودستور مملكة البحرين المعدل لعام ٢٠٠٢ ، وقانون السلطة القضائية وكافة أفرع القوانين لينصرف إلى المحاكم النظامية التي تنشئها الدولة . ولما كان العام لا يخصص إلا بدليل ، ولا يُقيد المطلق إلا بقرينة ، وبانتفاءها لا يجوز إسباغ معنى آخر على اللفظ الوارد بالنص التشريعي ، وإلا كان تأويلاً غير مقبول ، والتفافاً حول المصلحة الاجتماعية التي تظاهر النصوص التشريعية جميعها ، وتعتبر هدفاً نهائياً لها .

وحيث إن ، من المسلم أن التحكيم نظام بديل عن القضاء فلا يجتمعان ، ذلك أن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها ، وذلك استثناء من أصل خضوعها لولايتها ، وعلى تقدير أن المحكمين يستمدون ولايتهم عند الفصل فيها ، إما من اتفاق يكون سابقاً على قيام النزاع ، وإما لاحقاً لوجوده ، ذلك أنه وإن كان اختصاص جهة التحكيم بالفصل في الأنزعة المختلفة يركز أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز للخصوم اللجوء إليه بدلاً من القضاء الطبيعي إلا أنه ينبغي مباشرة وفق كل حالة على حدة على اتفاق الخصوم ، فهو طريق إجرائي خصوصي للفصل في نزاع معين بواسطة الغير بدلاً من الطريق القضائي العام ، المتمثل في المحاكم المحددة اختصاصاتها والمبينة درجاتها وترتيبها بالمرسوم بقانون رقم (٤٢) لسنة ٢٠٠٢ بإصدار قانون السلطة القضائية .

وحيث إن الأعمال القضائية التي عهد المشرع بها للمحاكم تتميز عن غيرها من الأعمال التي يمارسها أفراد أو لجان أو هيئات حتى وإن خصها المشرع بالفصل في الخصومات ، فهذا التمايز يركز على مجموعة من العناصر تكون بمثابة ضوابط تحكم العمل القضائي وتشكله ، وتعتبر تخوماً تميزه عن أي أعمال أخرى قد تلتبس به ، وأبرز العناصر والضوابط التي تميز الأعمال القضائية التي تمارسها المحاكم ، أن ولاية القاضي تكون ولاية عامة تخضع لمبدأ جوهرى يعد من الضمانات الأساسية في التقاضي هو مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل. الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٤) من قانون السلطة القضائية التي جرى نصها على أن : ((القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون)) ، في حين أن ولاية المحكم ولاية قاصرة فقط على

النزاع المختار من أجله ، ويمكن عزله باتفاق الخصوم وتراضيههم وفقاً لحكم المادة (٢٣٤) من المرسوم بقانون رقم (١٧) لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث إنه لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها في الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانونها وذلك برفع الدعوى الدستورية من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها بعدم دستورية نص تشريعي ، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورضخت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي على النحو الذي سبق بيانه تفصيلاً ، بما مؤداه أن لا ولاية للمحکم في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية الذي يثار أمامه أثناء خصومة التحكيم والتصريح للمحتكم مثير الدفع برفع الدعوى الدستورية ، إذ إن كل ذلك يدخل في ولاية المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، التي خصها المشرع وحدها بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية والتصريح للخصم مثير الدفع بعدم الدستورية بإقامة دعواه الدستورية .

ولما كان المحكم في الدعوى الموضوعية هو الذي قدر جدية الدفع ، وصرح للمحتكم بإقامة هذه الدعوى ، فإن الدعوى الدستورية الماثلة لا تكون قد اتصلت بالمحكمة وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (١٨) من قانون المحكمة الدستورية ، ويتعين بالتالي الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية بالمصروفات ومائة دينار مقابل أتعاب المحاماة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٩ فبراير سنة ٢٠١٢م، الموافق ٧ ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ، برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل
بن عبدالسلام غربال؛ أعضاء المحكمة الدستورية.
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية برقم (ط.ن/١/٠٨) لسنة (٦) قضائية .

المقدم من:

مجلس النواب

ضد:

حكومة مملكة البحرين

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من نوفمبر ٢٠٠٨، ورد إلى المحكمة الدستورية كتاب رئيس مجلس
النواب رقم ف/٢/٣٧٦/٢٠٠٨، بشأن عرض منازعة بعدم دستورية المادة (١٥) من
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٦.
وأودع جهاز قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف،
ثم أودعها بمذكرة بطلباته المعدلة خلص فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة
اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع تتلخص -على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق- في أن مجلس النواب قد قرر بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين في جلسته الثالثة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨، عرضَ منازعة دستورية بشأن المادة (١٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦ أمام المحكمة الدستورية، وإعمالاً لمقتضى القرار آنف البيان تقدم رئيس مجلس النواب بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨ بلائحة الطلب المائل ناعياً على المادة (١٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦ عدمَ دستوريته لمخالفتها المادة (١٦/أ) من دستور مملكة البحرين المعدل لسنة ٢٠٠٢.

وحيث أجاز المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية في المادة (١٨/أ) منه، استنهاض ولاية هذه المحكمة في الفصل في المنازعات الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية المباشرة بطلبٍ يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.

وحيث استوفى الطلب أوضاعه القانونية وأعلنت به الحكومة بحسبانها من ذوي الشأن في المنازعات الدستورية كافة.

وحيث إن المادة (١٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، تنص على الآتي : ((يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ومن يقوم بأعمال عارضة ومن يعمل بدوام جزئي)) .

وحيث نص دستور مملكة البحرين المعدل لسنة ٢٠٠٢ في المادة (١٦/أ) على أن : ((الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون)) .

ولما كان مجلس النواب قد خلص في طلبه إلى التماس الحكم بعدم دستورية المادة (١٥) الطعينة في مجملها، وكانت هذه المحكمة وعلى ما جرى عليه قضاؤها، بما لها من هيمنة على المنازعات الدستورية -ومن ضمنها الطلبات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية- هي التي

تحدد نطاقها في ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها من دون تقييد بألفاظها ومبانيها؛ متى ما كان ذلك وكان الطالب ينعى على النص الطعين عدم دستوريته على سند من وروده خاليا من تحديد الحالات التي يجوز فيها تولي غير البحرنيين الوظائف العامة بحسبان أن عبارة ((يكون تعيين غير البحرنيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد)) التي جرى بها النص الطعين لا تُعتبر تحديدا وبيانا للأحوال التي يجوز فيها تولي غير البحرنيين الوظائف العامة، فمن ثم فإن نطاق المنازعة الماثلة يتحدد في العبارة آنفة الذكر فيما لم تتضمنه من بيان حالات جواز تعيين غير البحرنيين في الوظائف العامة، باعتباره أساس المسألة الدستورية مناط المنازعة.

وحيث إن الطالب لئن لم يعرض لأوجه المخالفة الدستورية إلا لماما ولم يبسطها إلا ابتسارا وإجمالا، مستعينا عن التفصيل في معرض البيان، بالارتكان إلى إيراد مدونات حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/٢/٢٠٠٥) الصادر بجلسة ٢٦ مارس ٢٠٠٧، المنشور في الجريدة الرسمية عدد (٢٧٨٦) المؤرخ ١٢ ابريل ٢٠٠٧، لتشابه ارتآه بين الدعويين من حيث مناط كل منهما، فإن أعمال هذه المحكمة لنظرها في شأن هذه الأوجه استجلاء لها وإحاطة بتخومها واستظهارا لحقيقتها وما قصد إليه الطاعن حقا من إثارتها، يُنبئ بأن الطالب قد قصد إقامة طعنه على وجهين، أولهما: النعي على النص الطعين إهداره للقيود التي اقتضتها المادة (١٦) الفقرة (أ) من الدستور من وجوب تحديد الحالات التي يجوز فيها شغل الوظائف العامة بغير البحرنيين، وثانيهما: القول بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ فصل السلطات على سند من أن المشرع إذ لم يمثل لأحكام المادة (١٦) الفقرة (أ) من الدستور على نحو ما تقدم، فإنه يكون بذلك قد تحلل من القيد الذي فرضته تلك المادة وتنازل عن اختصاص أصيل له، وناط بالسلطة التنفيذية تحديد تلك الحالات بقرارات إدارية، بما مؤداه-حسب الطاعن- تردّي النص الطعين أيضا في حماة مخالفة المادة (٣٢) الفقرة (أ) من الدستور.

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بسبب إلغاء النص الطعين، فقد صدر بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٠، أثناء نظر المنازعة الماثلة، المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٠ باصدار قانون الخدمة المدنية الذي نص في المادة الأولى منه على أن: ((يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، ويُغى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق))، كما نصّ في مادته الثالثة على أن: ((على رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكافة المعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)).

وحيث نُشر المرسوم بقانون أنف البيان بالجريدة الرسمية عدد ٢٩٧٤ بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٠، ودخل بالتالي حيز النفاذ اعتباراً من التاسع عشر من الشهر ذاته، وتم إقراره من طرف مجلس النواب، صاحب الطلب المائل في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٠، ثم أقره مجلس الشورى في جلسته السادسة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١١.

وحيث إن الخصومة في الطلب المائل-الذي يتمخض دعوى أصلية مباشرة بعدم الدستورية، على ما سلف بيانه- موجهة أصلاً إلى النص الطعين لذاته، مستهدفة استظهار مدى شرعيته، ابتغاء تقرير حكم الدستور مجرداً في شأنه، تحرّكها مقتضيات الالتزام بالشرعية وموجبات الامتثال لأحكام الدستور في إطار تحقيق المصلحة العامة، بمنأى عن أي طلبات موضوعية، بحسبان أن الطلب المائل لئن كان يمثل في جوهره دعوى دستورية لانطوائه على منازعة في دستورية النص الطعين، فإنه لا يرتبط بنزاع قضائي منظور أمام المحاكم، بما مؤداه أن تكون الخصومة فيه مرتبطاً مناطها ببقاء النص الطعين قائماً، إذ هي تدور في فلكه وجوداً وعدماً.

وحيث يخلص من جماع ما تقدم أنه متى ما كان النص الطعين قد ألغي، فإنه لم تعد ثمة - في حدود المنازعة الماثلة- آثاراً قانونية قائمة يمكن أن يرتبها النص محل التداعي، لتضحي هذه الخصومة غير ذات موضوع، واردة على غير محل، ويغدو الحكم باعتبارها منتهية، مُتعيّناً.

ومن حيث إنه بالنسبة إلى المصروفات، فإن المحكمة ترى أن في إلغاء النص الطعين بمقتضى مرسوم بقانون- بعد أن كان مجلس النواب قد أقام سلفاً طلبه الراهن- ما يبرر عدم إلزام الطالب بها، والقضاء بالتالي بإلزام الحكومة بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٩ فبراير ٢٠١٢ م ، الموافق ٧ ربيع الثاني ١٤٣٣ هـ ،
برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة : عباس الشيخ منصور الستري ، وسلمان عيسى سيادي ،
والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ، ونوفل بن عبدالسلام
غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .
وحضور السيد/ عبدالحميد علي الشاعر، أمين السر.

صدر الحكم الآتي:

في القضية المُنقّدة في سجل المحكمة الدستورية برقم (ح/١/٢٠١٠) لسنة (٦)
قضائية، والمعلن عنها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
بعد أن أحالت المحكمة الصغرى المدنية الثانية بقرارها الصادر بجلسة ١٣/١/٢٠١٠
الدعوى رقم ١/٨٧٢/٢٠٠٩/٠٢.

المرفوعة من:

محمد عزمّت عبدالله.
وكيله المحامي عبدعلي العصفور.

ضد:

عقارات غرناطة.
وكيلتها المحامية هدى سعد.

الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من مارس ٢٠١٠ ، ورد إلى الأمانة العامة للمحكمة ملف
الدعوى رقم (٧/٨٧٢/٢٠٠٩/٠٢) ، بعد أن قضت فيها المحكمة الصغرى المدنية الثانية
بحكمها الصادر بتاريخ ١٣ من شهر يناير ٢٠١٠ ، بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية ، للفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من
القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ ، وقدم جهاز قضايا الدولة

مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً: برفضها ، كما قدمت المدعى عليها الثانية مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . ونظرت الإحالة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق - تتلخص في أن المدعي كان قد أقام دعواه الموضوعية أمام المحكمة الصغرى المدنية ، يطلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ -/5000 دينار والفائدة القانونية ، على سند من أنه اشترى منها الشقة المبينة أوصافها في لائحة دعواه بمبلغ -/110,000 دينار ، سدد منه -/5,500 دينار عربوناً ، إلا أنها رفضت إتمام البيع ، وأعادت له مبلغ -/3,000 دينار ، ولم ترد العربون ومثله ، فأقام دعواه استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (54) من القانون المدني التي تنص على أنه : ((إذا عدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله ، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر ...)) ، وقد تداولت الدعوى بالجلسات ، وبجلسة 2010/1/31 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان، تأسيساً على أن مقتضى النص المطعون عليه يتضمن سلباً لأموال من عدل ، إذا لم يلحق الطرف الآخر ضرر ، وبالتالي ينحل إلى اعتداء على حق الملكية ، الذي يصونه الدستور ، فضلاً عن أن هذا النص - حسبما جاء في الحكم - يمثل انتقاصاً لحق التقاضي ، ويتضمن تدخلاً من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية ، حيث يحرم القاضي من بحث عناصر النزاع ، وما إذا كان قد تسبب في ضرر أم لا ، بما يُثير شبهة عدم دستورية المادة (1/54) من القانون المدني بالمخالفة للمواد (9/ج) و(20/و) و(32/أ) من الدستور .

وحيث إن ممثل الحكومة قد دفع بعدم قبول الدعوى بحجة أن قرار الإحالة وإن تضمن النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته ، والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها ، فإنه لم يتضمن أوجه المخالفة ، ذلك أن المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ترفع طبقاً لما نصت عليه المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية على النحو الآتي :

((أ - ...))

ب- إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، أوقفت المحكمة الدعوى ، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية .

ج- (...) .

وحيث إن المادة (١٩) من المرسوم بقانون المُشار إليه قد نصت على : (... بيان النص المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة) ، يكون المُشرع بذلك قد أوجب حسب المادة السابقة أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانات جوهرية ، تنبئ عن جدية الإحالة أو الدعاوى ، التي يتحدد بها موضوعها ، وذلك مراعاةً لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، وحتى يُتاح لذوي الشأن ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا جوانبها كافة ، ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم ، وتهيئةً مستنداتهم ، في المواعيد التي حددتها المادة (٢٢) من المرسوم بقانون سالف البيان . ولما كان البين من قرار الإحالة أن محكمة الموضوع قد تراءى لها عدم دستورية نص المادة (١/٥٤) من القانون المدني ، فيما تضمنته من فقد من دفع العربون له عند عدوله ، والتزام من قبضه برده ودفع مثله عند عدوله ، ومن دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر ، فإن ذلك يمثل اعتداءً على حق الملكية ، وسلب أموال من عدل ، من دون اشتراط تحقق أي ضرر ، يحرم القاضي بالتالي من بحث عناصر النزاع المتمثلة في الضرر الذي أصاب من عدل ، بذلك يكون قرار الإحالة قد استوفى أوضاعه القانونية ، في بيان النص المطعون بعدم دستوريته ، والنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها ، وأوجه المخالفة ، فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق في غير محله ، متعيناً رفضه .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية مؤثراً في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها ، والمطروحة على محكمة الموضوع ، وبالقدر اللازم والضروري للفصل فيها بلا زيادة أو نقصان ، وذلك التزاماً بمبدأ قرينة الدستورية لمصلحة القوانين . وإذا كانت الدعوى الدستورية تدور وجوداً وعدمًا بوجود المصلحة فيها ، فإن المصلحة ، ذاتها ، هي التي تحدد ، في الوقت ذاته نطاق الدعوى وحدودها ، ضيقاً واتساعاً ، فلا يمتد لغير المطاعن ، التي يؤثر الحكم بصحتها أو ببطلانها في النزاع الموضوعي . متى كان ذلك ، وكان البين من حكم الإحالة أن النزاع الموضوعي يدور حول عدم رد العربون الذي أخذته المدعى عليها

(بائعة العقار) ومثله ، طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (٥٤) من القانون المدني ، وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن النص المشار إليه ، لم يشترط حدوث ضرر لمن لم يعدل من جراء عدول الطرف الآخر ، فإن هذا النص يُثير شبهة عدم الدستورية ، وتكون المصلحة في الدعوى الدستورية متوافرة ، ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه تلك الفقرة من المادة المطعون عليها () وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر () ، وينحصر فيها ، ولا يتعداها إلى غيرها من الأحكام .

وحيث إن الحماية القانونية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة ، تقتض ألا ترهقها القيود التي يفرضها المشرع عليها - في إطار وظيفتها الاجتماعية - جوهر بنيانها ، وألا يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها ، بما يفقدها علة وجودها ، وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها ، ذلك أن صون الملكية الخاصة ، وإعاقتها لا يجتمعان . وكلما تدخل المشرع ، مقوضاً بنيانها ، من خلال قيود ترهقها إلى حد ابتلاعها ، كان عمله افتتاتاً عليها ، منافياً للحق فيها .

وحيث إن دستور مملكة البحرين قد حرص في الباب الثالث منه على تأكيد حق الأفراد في التمتع بمجموعة من الحقوق والحريات، دون تمييز في كفالة هذه الحقوق ، وهي حقوق تتكامل فيما بينها ، ومنها المادة (٢٠/و) التي تنص على أن : () حق التقاضي مكفول وفقاً للقانون () ، الذي يفترض ابتداءً ، وبداهةً ، أن يكون لكل شخص الحق في النفاذ إلى المحاكم ، بصورة مُيسرة ، لا تحول دونه عوائق إجرائية ، وألا تُمنع المحاكم من نظر أية منازعة ، وألا توصل أبواب أي منها في وجه أي من المتقاضين ، في إطار من الفرص المتكافئة بينهم ، وصولاً إلى حل منصف ، يُمثل التسوية التي يعمد من يطلبها إلى الحصول عليها ، بوصفها الترضية القضائية ، لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها ، باعتبار أن هذه الترضية تندمج بالحق في التقاضي ، وتشكل الحلقة الأخيرة فيه .

وحيث إن القانون المدني قد انتظم أحكام التعاقد بالعربون في المواد (٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤) ، إذ تنص المادة (٥٢) منه على أن : () دفع العربون وقت إبرام العقد ، يُفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه () فإن ذلك ، تأكيد على أن المشرع البحريني قد أخذ بفكرة عربون الرجوع ، بحيث يكون دفع العربون قرينة قانونية ، تتيح للمتعاقدين حق العدول عن العقد المُبرم بينهما . وبالتالي ، فلا مجال لتفسير النص على خلاف ما تغياه المشرع ، حيث إن تفسير النصوص ينبغي أن يكون في حدود النص ، وما يتضمنه من معان مرتبطة بالحكم المقصود منه ، وإلا

عد ذلك تجاوزاً لحدود التفسير ، والانتقال إلى مرحلة وضع نصوص جديدة ، لا مجرد تفسيرها ، وهو ما يعتبر خروجاً على دور القضاء ، وهو تطبيق القاعدة القانونية لا خلقها ، ومن ثم لا يجوز تفسير النصوص بما يبتعد عن الغاية النهائية المقصودة منها ، ولا أن ينظر إليها على أنها منعزلة عن بعضها ، وإنما تتكامل في إطار العضوية التي تنظمها ، من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها .

وحيث إن القانون يمنح المتعاقد بالعربون الرجوع عن العقد ، فإنه لا يمنحه إياه بالمجان ، حسب نص المادة (١/٥٤) المنوه عنها سالفاً والمطعون بعدم دستوريته ، وإنما بمقابل يتحمله ، يتحدد بمبلغ العربون ذاته ، فإن كان من عدل عن العقد هو من دفع العربون ضاع عليه ، وصار حقاً لمن قبضه ، وإن كان من قبضه هو من عدل ، التزم بأن يردده ويدفع مثله ، أي يرد ضعفه للطرف الآخر ، ومؤدى ذلك أن النص الطعين يرتب التزاماً بدفع قيمة العربون ، في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ، لا تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر من جراء العدول ، حيث إن الالتزام قائم ، حتى وإن لم يترتب على العدول ضرر . ومن ثم لا يجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر أقل من قيمته ، ولا زيادته إذا كان الضرر أكبر ، ما لم يكن ثمة تعسف في استعمال حق الرجوع ، فتكون الزيادة - عندئذ - تعويضاً عن التعسف ، لا تعويضاً عن العدول ذاته ، ولا يجوز عدم الحكم بالعربون ، إذا تبين أنه ليس ثمة ضرر ، فالعربون هو مقابل للرجوع في التعاقد ، وذلك استناداً إلى أن إرادة المتعاقدين هي أساس الاتفاق صراحة أو ضمناً على اعتبار العربون مقابلاً لحق العدول ، دون اعتبار لحدوث ضرر ، وليس في اتجاه الإرادة إلى إعمال هذا الحكم ثمة مخالفة للنظام العام ، وبالتالي يُستحق العربون على أنه المقابل المتفق عليه لاستعمال خيار العدول . لما كان ذلك ، يكون طرفا التعاقد وإعمالاً لسلطان إرادتهما في تكوين العقود ، قد قبلا التعاقد بالعربون ، وارتضيا تطبيق أحكامه المبينة في النص الطعين ، التي ليس فيها سلب أو اعتداء على أموال الطرف الآخر .

لما كان ذلك ، وكان النص المطعون عليه - في النطاق المحدد سلفاً - لم يعتد بما يترتب على عدول أحد طرفي العقد من ضرر للطرف الآخر عند رد قيمة العربون ، فإن دفع العربون يعتبر بذلك التزاماً ، وليس تعويضاً ، يدفعه المتعاقد حال العدول عن إتمام العقد ، وبالتالي ليس حتماً أن يكون هناك ضرر قد أصاب من لم يعدل ، ومن ثم كان المشرع منطقياً حينما لم يعتد بالضرر عند رد العربون في حالة الرجوع عن التعاقد ، وليس ذلك إلا تنظيم

للملكية ، لأداء دورها في المجتمع ، والانتفاع بالأموال محلها ، ولا يعتبر تدخلاً من المشرع في عمل السلطة القضائية ، أو إهدار لحق التقاضي ، فليس ثمة تعويض يحكم به القاضي ليعمل سلطته في بيان عناصر الضرر ، الذي يُقدر على أساسه هذا التعويض . وبالتالي يضحى النص المطعون عليه - في النطاق المحدد - غير مخالف للأحكام المنصوص عليها في المادتين (٩/ج) و(٢٠/و) أو أي حكم آخر في الدستور .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الإحالة .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة